

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Funzioni, poteri e regole di funzionamento dell'OdV ex art. 6 D.Lgs. 231/2001

Area 02 – Anticorruzione e Whistleblowing

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-REG022_00	00	02/09/2026	10
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
AD – Francesco Epifani	AD – Francesco Epifani	Interno	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Francesco Epifani	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
02/09/2026	02/09/2026	02/09/2026

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

Sommario

Articolo 1 – Scopo e ambito di applicazione.....	2
Articolo 2 – Funzioni e poteri.....	2
Articolo 3 – Obblighi e responsabilità.....	4
Articolo 4 – Requisiti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza.....	5
Articolo 5 – Composizione e nomina.....	5
Articolo 6 – Durata in carica, revoca, cessazione e sostituzioni dei membri.....	7
Articolo 7 – Obblighi di riservatezza.....	8
Articolo 8 – Flussi informativi.....	8
Articolo 9 – Resoconti nei confronti degli organi societari e del vertice aziendale.....	8
Articolo 10 – Convocazioni riunioni, voto e delibere.....	9
Articolo 11 – Retribuzione dei membri.....	10
Articolo 12 – Modifiche dello Statuto.....	10
Storico delle revisioni.....	10

Articolo 1 – Scopo e ambito di applicazione

- 1.1 In attuazione del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”* (di seguito *“il Decreto”*), il Legale Rappresentante di Toscana Diagnostica S.r.l. (di seguito *“Toscana Diagnostica”*), ha istituito l'Organismo di Vigilanza (di seguito *“OdV”*) a cui sono stati attribuiti i poteri e le responsabilità necessarie per lo svolgimento delle attività allo stesso demandate dal Decreto in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza e dall'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito *“il Modello”*) adottato.
- 1.2 Il presente documento disciplina le funzioni ed i poteri dell'OdV, i requisiti soggettivi dei componenti, la durata in carica e i criteri per la nomina e la revoca degli stessi e le modalità di esercizio delle funzioni attribuite.

Articolo 2 – Funzioni e poteri

- 2.1 Allo scopo di assolvere le funzioni indicate dall'art. 6 del Decreto, all'OdV sono attribuiti i seguenti compiti:
 - vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.
 A tal fine, l'OdV deve:
 - effettuare verifiche periodiche, anche a sorpresa, presso le strutture aziendali ritenute a rischio di reato, al fine di accertare che i comportamenti posti in essere nello svolgimento delle attività aziendali siano rispettosi delle prescrizioni contenute nel Modello e corrispondano alle procedure operative e di controllo dallo stesso individuate;
 - promuovere presso la competente struttura aziendale il processo connesso all'applicazione delle sanzioni disciplinari previste in caso di violazione del Modello e verificarne l'attuazione;
 - verificare l'efficacia e l'adeguatezza nel tempo del Modello al fine di prevenire il verificarsi di reati per i quali può essere chiamata a rispondere la Società, promuovendo anche previa consultazione delle strutture aziendali interessate, tutte le azioni necessarie.

A tal fine, l'OdV deve:

- effettuare ricognizioni delle attività aziendali con l'obiettivo di individuare le eventuali nuove aree a rischio di reato ai sensi del Decreto rispetto a quelle già individuate nel Modello;
- attivare le funzioni aziendali competenti per l'elaborazione di procedure operative e di controllo che regolamentino adeguatamente lo svolgimento delle attività;
- inoltrare, se necessario, proposte di aggiornamento e/o correzione del Modello al Legale Rappresentante e verificare successivamente l'attuazione e la funzionalità delle soluzioni adottate;
- definire, in attuazione del Modello, un efficace flusso informativo ed adeguate modalità di comunicazione al fine di poter acquisire tempestiva conoscenza delle eventuali violazioni del Modello e delle sue procedure. I flussi informativi e le modalità di comunicazione sono definiti allo scopo di consentire all'OdV:
 - di essere costantemente aggiornato dalle strutture aziendali interessate sulle attività valutate a rischio di reato;
 - di riferire periodicamente agli organi sociali competenti;
- pianificare e provvedere a verifiche ispettive e ad attività di audit.
Gli audit che l'OdV è chiamato a pianificare ed a svolgere, anche a mezzo delle funzioni aziendali, possono suddividersi in:
 - *audit* di vigilanza sulle aree a rischio reato;
 - *audit* di vigilanza sulle aree strumentali alla commissione di reati;
 - *audit* di vigilanza a seguito di segnalazioni del compimento di pratiche illecite o violazioni del Modello, ricevute attraverso i canali dedicati;
 - *follow up* su *audit* di vigilanza precedentemente svolti;
- promuovere presso le competenti strutture aziendali un adeguato e differenziato processo formativo del personale attraverso idonee iniziative per favorire la diffusione, la conoscenza e la comprensione del Modello, del Codice Etico (TD-SGI-REG018), nonché dei protocolli e delle procedure adottate per favorirne, e verificarne, l'attuazione;
- predisporre, documentare la propria attività e conservare tutte le informazioni, la documentazione, il materiale relativo ai controlli svolti, alle riunioni effettuate e comunque in generale tutto il materiale afferente all'espletamento dei suoi compiti in ordine all'osservanza e all'implementazione del Modello.
- con la partecipazione delle funzioni aziendali, la documentazione contenente le istruzioni, chiarimenti e gli aggiornamenti necessari ai fini dell'attuazione del Modello;

2.2 L'OdV è assolutamente autonomo e indipendente. Infatti, esso, per l'espletamento dei propri compiti, dispone di autonomi poteri di spesa e di adeguate risorse finanziarie, proposte dall'OdV stesso sulla base di un preventivo annuale, e approvate e stanziare dal Legale rappresentante sulla base di tale proposta.

L'OdV, tuttavia, può impegnare anche risorse che eccedono i propri poteri di spesa, in relazione al verificarsi di fatti sopraggiunti che richiedano un intervento tempestivo; in tal caso l'OdV provvederà a darne comunicazione al Legale rappresentante che dovrà approvare la modifica del preventivo annuale di spesa precedentemente concesso.

2.3 Ai fini dello svolgimento degli adempimenti elencati al comma precedente, l'OdV può:

- accedere ad ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'OdV ai sensi del Decreto;

- effettuare, anche a sorpresa, tutte le verifiche e ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario, osservando le procedure della Società in quanto compatibili con l'autonomia e l'indipendenza propri dell'OdV previste per l'assegnazione degli incarichi di consulenza. Eventuali casi di incompatibilità sono individuati dallo stesso OdV;
- richiedere ed ottenere tempestivamente dai dipendenti e dai responsabili delle strutture aziendali tutte le informazioni, i dati e/o le notizie connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello, al fine di verificare l'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture aziendali.

2.4 L'OdV al fine di meglio pianificare e realizzare la propria attività può:

- disciplinare mediante un regolamento interno gli aspetti relativi all'espletamento della propria attività operativa (determinazione dei controlli e delle relative scadenze temporali, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, ecc.);
- predisporre un piano annuale delle proprie attività ove si dia evidenza delle attività/interventi da effettuare, della pianificazione degli stessi, dei fondi necessari all'espletamento delle attività programmate

2.5 L'OdV può decidere di delegare ai propri singoli membri – sulla base delle rispettive competenze – uno o più specifici adempimenti, con l'obbligo per il delegato di operare nei limiti dei poteri e del budget assegnato e di riferire in merito all'OdV. In ogni caso, permane la responsabilità collegiale dell'OdV medesimo anche in ordine alle funzioni delegate dall'OdV a singoli membri.

2.6 L'OdV non può in alcun modo delegare alle funzioni aziendali della Società ovvero a consulenti esterni le valutazioni in ordine a:

- l'idoneità e l'adeguatezza preventiva del Modello;
- la mappatura delle attività a rischio di reato;
- i contenuti dei flussi informativi verso l'OdV;
- l'adeguatezza del piano di informazione e formazione volto al trasferimento e dalla conoscenza del Modello;
- il grado di osservanza del Modello;
- le proposte di adeguamento del Modello.

2.7 L'OdV può avvalersi, nell'esercizio delle proprie funzioni e attività, del supporto tecnico delle funzioni aziendali (ad esempio: Ufficio Amministrativo, RSPP, etc.).

Articolo 3 – Obblighi e responsabilità

3.1 I componenti dell'OdV devono adempiere al loro incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, dalla tipologia di attività esercitata e dalle loro specifiche competenze. Nell'esercizio delle sue funzioni l'OdV deve improntarsi a principi di professionalità, continuità d'azione, autonomia e indipendenza.

3.2 L'OdV è tenuto al più assoluto segreto e riservatezza in ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni, obbligo che tuttavia non sussiste nei confronti del Legale Rappresentante della Società, fermo restando

l'obbligo dell'OdV di mantenere segreta e riservata la fonte di eventuali segnalazioni. Salvo le eventuali e diverse responsabilità previste dalle discipline vigenti o di futura emanazione, tutti i membri dell'OdV sono responsabili nei confronti della Società riguardo all'osservanza degli obblighi di diligenza nell'adempimento delle proprie funzioni, oltre che degli obblighi imposti dalla legge per l'espletamento dell'incarico loro affidato.

Articolo 4 – Requisiti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

- 4.1 Tutti i membri dell'OdV devono essere dotati dei requisiti di autonomia, indipendenza e onorabilità, professionalità e continuità d'azione.
- 4.2 I componenti dell'OdV eventualmente interni alla Società dovranno essere individuati in ragione della specifica funzione tecnica svolta in azienda e non potranno in alcun modo coincidere con i responsabili delle funzioni e/o aree a rischio reato.
- 4.3 I componenti dell'OdV eventualmente esterni alla Società dovranno avere un profilo professionale e personale che garantisca autonomia di giudizio, autorevolezza, eticità della condotta.
Essi, inoltre, dovranno avere specifiche competenze professionali:
- conoscenza dei principali processi aziendali tipici del settore;
 - conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie rilevanti per l'applicazione del d.lgs. 231/2001 e l'attività di mappatura delle aree a rischio di reato;
 - capacità di individuazione e valutazione degli impatti che il contesto normativo di riferimento è suscettibile di produrre nella realtà aziendale;
 - conoscenza delle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività di *internal auditing* e "ispettiva".
- 4.4 Ciascun membro dell'OdV deve adoperarsi per migliorare le proprie conoscenze, capacità e competenze attraverso un aggiornamento professionale continuo, fatta salva la facoltà di avvalersi di consulenze esterne, nel rispetto e nei limiti del budget di spesa assegnato, per la soluzione di specifiche problematiche.

Articolo 5 – Composizione e nomina

- 5.1 L'OdV è un organo i cui componenti sono scelti fra soggetti qualificati e con esperienza in materia di controllo, ovvero con esperienza nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche e finanziarie.
- 5.2 In generale si precisa che i membri dell'OdV devono possedere i seguenti requisiti:
- non avere rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con gli amministratori;
 - non aver svolto funzioni di amministratore esecutivo, nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'OdV, in imprese:
 - sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
 - operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte

a procedure di amministrazione straordinaria;

- non trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi nelle persone giuridiche e nelle imprese;
- non essere stati condannati ovvero non aver concordato l'applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione, in relazione ad uno dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001 o ad essi affini (in particolare: reati contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro l'ordine pubblico, reati tributari, reati fallimentari, reati finanziari, ecc.).

I soggetti che si trovino in una delle suddette situazioni non possono essere nominati e, se nominati, decadono automaticamente.

- 5.3 La nomina dell'OdV è di competenza del Legale Rappresentante che decide il numero e la qualifica dei componenti, eventualmente sia interni che esterni, sulla base della dimensione dell'ente, dell'attività svolta e delle aree nel cui ambito possono essere commessi i reati presupposto, così come individuate dal Modello di organizzazione, gestione e controllo. Al momento dell'adozione del presente Statuto, il Legale Rappresentante ha optato per la composizione collegiale dell'OdV di nuova nomina.

La nomina dei membri dell'OdV viene resa nota a ciascun componente e da questi formalmente accettata con apposita dichiarazione che attesti, altresì, il possesso dei requisiti richiesti dalla norma e dal presente Statuto. Il rapporto tra ciascun membro dell'OdV e la Società è disciplinato attraverso la stipula di singoli contratti.

L'OdV è rinnovato con apposita decisione dell'organo amministrativo e resta in carica per il numero di esercizi sociali da quest'ultimo stabilito all'atto della nomina.

- 5.4 La nomina dell'OdV è di competenza del Legale Rappresentante che provvede contestualmente anche all'indicazione del Presidente. Il Presidente provvederà all'espletamento delle formalità relative alle convocazioni delle riunioni dell'OdV e alla fissazione degli argomenti da trattare nel corso delle stesse. La nomina quale membro dell'OdV viene resa nota all'interessato che dovrà accettarla espressamente.
- 5.5 L'OdV, nell'espletamento delle proprie funzioni, agisce in piena autonomia e le attività poste in essere non possono essere sindacate da alcun altro OdV o struttura aziendale.
- 5.6 L'OdV deve possedere un'autonomia di mezzi finanziari e logistici che ne garantiscano la piena operatività. A tal fine, il Legale Rappresentante:
- provvede annualmente, in sede di formazione del budget aziendale, a dotare l'OdV, su proposta dello stesso, di un fondo adeguato, che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese da sostenere nell'esercizio delle proprie funzioni – ivi compresi gli affidamenti di eventuali incarichi di consulenza – spese delle quali l'OdV fornirà apposito rendiconto. Nei limiti del fondo assegnato dal Legale Rappresentante, l'OdV dispone autonomamente e direttamente delle proprie risorse, in deroga alle normali procedure di gestione finanziaria e amministrativa vigenti nella Società per le altre strutture aziendali;
 - approva la modifica del preventivo annuale di spesa precedentemente concesso,

laddove l'OdV abbia impegnato risorse che eccedevano i suoi poteri di spesa stante il verificarsi di fatti rilevanti ed urgenti sopraggiunti che andavano immediatamente fronteggiati;

- individua e mette a disposizione dell'OdV le risorse necessarie, ivi compreso il supporto interno delle funzioni aziendali, i locali e gli strumenti adeguati all'espletamento dei compiti che ad esso competono ed altresì necessari alla conservazione del materiale di archivio indicato nel presente Statuto.

Articolo 6 – Durata in carica, revoca, cessazione e sostituzioni dei membri

6.1 I componenti dell'OdV restano in carica per tre anni, salvo diversa decisione da parte del Legale Rappresentante e possono essere rieletti. In ogni caso ciascun componente rimane in carica fino alla nomina del proprio successore, salvo quanto successivamente previsto.

6.2 La cessazione dalla carica può essere determinata da rinuncia, revoca o morte di un componente dell'OdV.

La rinuncia da parte dei componenti dell'OdV può essere esercitata in qualsiasi momento, salvo un congruo preavviso, e deve essere comunicata al Legale Rappresentante per iscritto unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.

La revoca dell'incarico conferito ai componenti dell'OdV può essere deliberata dal Legale Rappresentante soltanto per giusta causa ed in ogni caso sentito l'interessato.

In particolare, e a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- un grave inadempimento dei doveri gravanti su ciascun membro dell'OdV, così come definiti nel Modello e nel presente Statuto;
- mancata collaborazione con gli altri membri dell'OdV;
- stasi operativa (es. assenza ingiustificata per almeno due sedute consecutive);
- colpevole inerzia (es. mancato o ritardato svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo);
- mancato esercizio dell'attività secondo buona fede e con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione;
- mancato rispetto degli obblighi del presente Statuto;
- sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto o sentenza di patteggiamento, anche non definitive, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), del Decreto;
- sentenza di condanna o sentenza di patteggiamento, anche non definitive, emesse nei confronti di uno dei membri dell'OdV per aver commesso uno dei reati richiamati dal d.lgs. 231/2001 o ad essi affini (in particolare reati contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro l'ordine pubblico, reati tributari, reati fallimentari, reati finanziari, ecc.);
- violazione degli obblighi di riservatezza di cui al successivo art. 7;
- venir meno di uno dei requisiti di cui al punto 5.2.

Nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna nei confronti di tutti i membri dell'OdV, il Legale Rappresentante, nelle more del passaggio in giudicato

della sentenza, potrà disporre la sospensione dei poteri dell'OdV e la nomina di un nuovo Organismo *ad interim*.

Il venir meno del rapporto di lavoro che lega il membro interno dell'OdV alla Società, comporta la cessazione dalla carica di componente dell'OdV.

In caso di cessazione per qualunque causa di un componente dell'OdV, il Legale Rappresentante della Società deve provvedere senza indugio alla sua sostituzione. Il nuovo membro scade insieme a quelli in carica.

In caso di cessazione per qualunque causa del Presidente, la funzione è assunta dal membro più anziano, il quale rimane in carica fino alla data della nomina del nuovo Presidente dell'OdV.

Articolo 7 – Obblighi di riservatezza

- 7.1 I componenti dell'OdV, i componenti delle strutture tecniche aziendali nonché i consulenti esterni di cui l'OdV dovesse eventualmente avvalersi, sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni, fatti salvi gli obblighi di informazione espressamente previsti dal Modello, dal presente documento e dal Regolamento dell'OdV. Deve essere inoltre assicurato che l'utilizzo delle suddette informazioni e notizie avvenga esclusivamente per i fini indicati dall'art. 6 del Decreto.

In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'OdV, dei componenti delle strutture tecniche aziendali e dei consulenti esterni è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità con la normativa comunitaria e nazionale in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 8 – Flussi informativi

- 8.1 In conformità a quanto previsto dal Modello nella Parte Generale e nella Parte Speciale, l'OdV dovrà essere informato, secondo le procedure ivi contemplate, in merito ad ogni notizia rilevante ai fini dell'applicazione del Modello e del suo eventuale aggiornamento.
- 8.2 L'obbligo di informazione grava, in generale, sul Legale Rappresentante, sui dipendenti e su coloro che ricevono incarichi professionali dalla Società (quali i collaboratori esterni e/o i consulenti). Tale obbligo di informazione ha ad oggetto qualsiasi notizia relativa alla commissione di reati, a comportamenti non in linea con le procedure e le regole di condotta previste dal Modello e dal Codice Etico, ad eventuali carenze della struttura organizzativa o delle procedure vigenti. La violazione del presente obbligo di informazione costituisce un illecito disciplinare, sanzionato in conformità a quanto stabilito dal Modello, dal Sistema Disciplinare (TD-SGI-REG019), dalla legge e dai contratti collettivi applicabili.
- 8.3 Ai fini di agevolare le comunicazioni con l'OdV è stato istituito il seguente indirizzo di posta elettronica: organismo.vigilanza@toscanadiagnostica.it il quale è accessibile esclusivamente ai componenti dell'OdV ed è opportunamente protetto.

Articolo 9 – Resoconti nei confronti degli organi societari e del vertice aziendale

9.1 L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità ad esso connesse.

L'OdV dovrà, in particolare, riferire tempestivamente al Legale Rappresentante in merito a qualsiasi violazione del Modello ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti o di terzi o che abbia accertato l'OdV stesso, nonché ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti.

L'OdV, inoltre, predispone annualmente per il Legale Rappresentante una relazione avente ad oggetto l'attività svolta, contenente a titolo esemplificativo i seguenti elementi:

- l'attività complessivamente svolta nel corso del periodo, con particolare riferimento a quella di verifica;
- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello;
- i necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello ed il loro stato di realizzazione;
- l'accertamento di comportamenti non in linea con il Modello o con il Codice di condotta;
- la rilevazione di eventuali carenze organizzative o procedurali riscontrate e tali da esporre la Società al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto;
- l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni aziendali nell'espletamento dei propri compiti ovvero dei *Key Officers* nell'inoltro della reportistica di propria competenza;
- il rendiconto delle spese sostenute;
- eventuali mutamenti normativi che richiedono l'aggiornamento del Modello;
- qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione delle determinazioni urgenti;
- le attività cui non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e risorse.

9.2 Annualmente l'OdV presenta al Legale Rappresentante il piano delle attività per l'anno successivo. Il Legale Rappresentante può richiedere all'OdV verifiche supplementari su specifici argomenti.

Articolo 10 – Convocazioni riunioni, voto e delibere

10.1 L'OdV si riunisce con la frequenza necessaria per lo svolgimento delle proprie funzioni e comunque con periodicità almeno trimestrale. Le riunioni sono convocate dal Presidente ovvero su richiesta di almeno due membri. Il Legale Rappresentante può in qualsiasi momento convocare l'OdV.

10.2 Le riunioni dell'OdV sono valide con la presenza, anche per il tramite di mezzi telematici, della maggioranza dei membri in carica e sono presiedute dal Presidente, assistito da un segretario scelto fra i partecipanti. In caso di assenza del Presidente, le sue funzioni sono ricoperte dal membro più anziano presente. Le delibere dell'OdV vengono adottate a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente dell'OdV. Il verbale della riunione deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario e deve essere conservato agli atti.

10.3 È fatto obbligo a ciascun componente dell'OdV di dare notizia agli altri membri di ogni

eventuale condizionamento economico o personale ovvero situazione di conflitto d'interesse, anche solo potenziale, in cui si trovasse a versare nell'espletamento delle attività di propria competenza, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

- 10.4 L'OdV può procedere, nel corso delle riunioni, ad audizioni di dipendenti della società, di componenti degli altri organi societari, di consulenti esterni, nel rispetto dei regolamenti e previsioni contrattuali. Le suddette audizioni devono essere verbalizzate.
- 10.5 L'OdV conserva, per un periodo minimo di dieci anni, copia (cartacea e/o informatica) di tutto il materiale relativo alla concreta operatività dell'OdV medesimo e al Modello. L'accesso all'archivio da parte di soggetti diversi dai membri dell'OdV deve essere preventivamente autorizzato da quest'ultimo e deve svolgersi secondo modalità dallo stesso stabilite.

Articolo 11 – Retribuzione dei membri

- 11.1 Il Legale Rappresentante, nell'atto di nomina di ciascun membro, stabilisce il compenso per l'attività di membro dell'OdV

Articolo 12 – Modifiche dello Statuto

- 12.1 Eventuali modifiche al presente documento possono essere apportate unicamente dal Legale Rappresentante di propria iniziativa sentito il parere dell'OdV ovvero su proposta, all'unanimità, dell'OdV.

Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Approv.
00	02/09/2026	Prima emissione SGI: adozione dello Statuto dell'OdV (elaborazione a cura di Francesco Epifani)	AD / RSGI